



Nr. 31 Der Preußische Ministerpräsident an den Reichskanzler. 20.12.1932 ¹

R 43 I/2281, S. 491–497

[Befugnisse des Reichskommissars und der Preußischen Staatsregierung nach dem Urteil des Staatsgerichtshofs vom 25. Oktober 1932 ².]

Sehr geehrter Herr Reichskanzler!

Nachdem die Landtagstagung ohne Neuwahl eines Ministerpräsidenten vorübergegangen ist ³, bitte ich Sie im Anschluß an unsere mündliche Besprechung ⁴ zu den Anträgen und Rechtsansprüchen Stellung zu nehmen, die ich namens der preußischen Staatsregierung erheben muß und die in der Anlage zusammengefaßt sind. Ein weiteres Hinausschieben läßt sich rechtlich und politisch nicht mehr verantworten.

Abschrift habe ich dem Herrn Reichsminister des Innern, dem Herrn Staatssekretär im Büro des Reichspräsidenten und den Herren Kommissaren des Reichs übersandt.

In ausgezeichnetener Hochachtung

Ihr sehr ergebener

Braun

[Anlage.]

– I.

Die Preußische Staatsregierung beantragt in erster Linie:

– 1.

Aufhebung der Verordnung vom 20. Juli 1932, weil die besonderen Umstände, die nach der Ansicht des Staatsgerichtshofs am 20. Juli („in jenem Zeitpunkt“) weitgehende Maßnahmen gerechtfertigt erscheinen lassen konnten, mindestens jetzt nicht mehr vorliegen, auch sonst die Voraussetzungen des Artikel 48 Abs. 2 nicht mehr gegeben sind und der Wunsch, eine politische Einheit zwischen Reich und Preußen herbeizuführen, für sich allein die Anwendung des Artikels 48 nicht rechtfertigt, sondern auf anderen Wegen verfolgt werden muß.

– 2.

Eventuell Beschränkung auf diejenigen Maßnahmen, die mit der Aufgabe der Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung unmittelbar zusammenhängen, unter gleichmäßiger Behandlung der anderen Länder, mindestens Norddeutschlands. ⁵

– II.

¹ Der Brief ist versehentlich auf den 20.11.1932 datiert.

² Der PrStaatsrat hatte am 24.11.1932 seinen Präs. Adenauer beauftragt, durch das PrStMin. eine Klarstellung der nach dem StGH-Urteil offenen Verfassungsstreitigkeiten zwischen Preußen und dem Reich herbeiführen zu lassen und notfalls gegen das Reich wieder auf dem Klageweg vorzugehen; dieser Beschluß war vom Verfassungsausschuß des Staatsrats am 14. 12. bestätigt worden. Der PrLT hatte vom 24. bis 26. 11. gleichfalls über die aus dem StGH-Urteil zu ziehenden Konsequenzen diskutiert und in diesen Sitzungen sowie am 14. 12. verschiedene gegen die Maßnahmen der Reichskommissare gerichtete Beschlüsse gefaßt (PrLT-Sitzungsberichte, Bd. 763, Sp. 1991 ff. und 2022; vgl. dazu auch Dok. Nr. 27).

³ Sitzung vom 14.12.1932. Zur Problematik der Regierungsneubildung in Preußen vgl. Dok. Nr. 19.

⁴ Am 8.12.1932 (vgl. Dok. Nr. 4, Anm. 4).

⁵ Die in Abs. 1 und 2 erhobenen Forderungen sind in engem Zusammenhang mit den von MinDir. Brecht entwickelten Reichsreformplänen der PrStReg. vom 9. bzw. 28.12.1932 zu sehen (Dok. Nr. 14 und 38).

Unbeschadet dieser weitergehenden Anträge erhebt die Preußische Staatsregierung folgende Forderungen, auf deren Erfüllung sie nach ihrer Ansicht auf Grund der Entscheidung des Staatsgerichtshofs einen rechtlichen Anspruch hat:

– 1.

Änderung der Verordnung vom 20. Juli 1932, soweit der Wortlaut nach der Entscheidung des Staatsgerichtshofs mit der Reichsverfassung nicht in Einklang steht, insbesondere: Streichung des Hinweises auf Artikel 48 Abs. 1; Streichung des Satzes „Er ist in dieser Eigenschaft ermächtigt, die Mitglieder des Preußischen Staatsministeriums ihres Amtes zu entheben“; Ersetzung der folgenden Sätze durch eine der Gerichtsentscheidung entsprechende Fassung⁶.

– 2.

Zurverfügungstellung der alten Arbeitsräume im Dienstgebäude Wilhelmstraße 63, mindestens aber des Gebäudes Wilhelmstraße 64, für den Ministerpräsidenten, sowie der Arbeitsräume im ersten Stock oder im Erdgeschoß des Dienstgebäudes Unter den Linden 73 für den Minister des Innern. Vergl. die Ausführungen eines der Richter des Staatsgerichtshofes, Reichsgerichtsrat *Schwalb*, im Reichsverwaltungsblatt vom 26. November 1932, S. 491 ff. unter Nr. 6 (S. 943)⁷.

– 3.

Anerkennung des Rechtes der Preußischen Staatsregierung, ihre Erlasse, Verfügungen usw. im Deutschen Reichs- und Preußischen Staatsanzeiger und den übrigen Publikationsorganen der Länderregierung nach eigenem Ermessen ohne vorherige Zensur zu veröffentlichen, unbeschadet des Rechts des Reichskommissars, gegen wirkliche oder vermeintliche Übergriffe, welche die Staatsregierung selbstverständlich zu vermeiden suchen wird, Vorstellungen zu erheben und nötigenfalls Gegenmaßnahmen zu treffen.

– 4.

Anerkennung des Rechts der Preußischen Staatsregierung, selbständig und nach eigenem Ermessen unter ausschließlicher Verantwortung gegenüber dem Landtag und Staatsrat über die erforderlichen

⁶ Vgl. dazu den in Dok. Nr. 4, Anm. 1 zit. Tenor des Urteils.

⁷ Unter dem Titel „Zur Durchführung des Staatsgerichtshofsurteils in der Preußensache“ hatte sich der an der Entscheidung beteiligte, inzwischen aber in den Ruhestand getretene *Schwalb* zu Versuchen der RReg. geäußert, die ihr unangenehme Teile des Urteils zu umgehen. Er ging dabei von folgender Feststellung aus: „Gegen das Urteil des StGH wird vielfach geltend gemacht, es habe die Mißstände, die sich aus dem Nebeneinander zweier selbständiger Regierungen des Reichs und Preußens ergeben und die die Reichsregierung im Juli durch die Einsetzung eines Reichskommissars (RKom.) in Preußen, wenigstens vorübergehend, habe beseitigen wollen, noch gesteigert, indem es neben der ‚Kommissarischen Landesregierung‘ das alte Staatsministerium (StMin.) wieder eingesetzt, den Dualismus zu einem Trialismus gemacht habe. Wären nach dem Urteil in der Tat neben der Reichsregierung zwei preußische Landesregierungen anzuerkennen, so wäre diese Dreierheit nicht vom StGH geschaffen, der nur die Bedeutung der VO vom 20. Juli 1932 innerhalb der Schranken der Verfassung festzustellen hatte und festgestellt hat, sondern von der Reichsregierung, die die Verantwortung für den Erlaß der VO trägt.“

Aber der angebliche Trialismus besteht nach dem Urteil des StGH, wenn es richtig verstanden wird, in Wirklichkeit nicht. Er wäre vorhanden, wenn der RKom. und seine Unterkom. als eine Landesregierung anzusehen wären, die kraft ihrer Einsetzung durch den RPräs. den dem StMin. und dessen Mitgliedern verfassungsmäßig zustehenden Teil der Landesgewalt an dessen Stelle ausübt. Dann bestände in der Tat neben der Reichsregierung einerseits die vorübergehend eines Teils ihrer Befugnisse enthobene bisherige Landesregierung, andererseits die vorübergehend an deren Stelle gesetzte Ersatzregierung. Aber diese Auffassung, die das Reich im Rechtsstreit vertreten ließ, hat der StGH als unangänglich bezeichnet. Nach ihm kann [...] mit Rücksicht auf Art. 17 RVerf. an die Stelle der aus dem Lande selbst hervorgegangenen eigenwüchsigen Landesregierung kein anderes Organ, auch nur vorübergehend gesetzt werden; Mitglieder dieser Regierung können nach ihm weder dauernd noch vorübergehend ihres Amtes enthoben oder auch nur tatsächlich an der Ausübung ihres Amtes völlig verhindert werden, und eine Stelle, die wie der RKom. grundsätzlich von vornherein des Vertrauens der Volksvertretung nicht bedarf, kann nach ihm, selbst vorübergehend nicht Landesregierung sein.“

In seinen Schlußfolgerungen weist *Schwalb* darauf hin, daß „die Schwierigkeiten, die sich bei sinngemäßer Auslegung des Urteils vom 25. Oktober 1932 ergeben können, sich bei gutem Willen beider Parteien sehr wohl“ überwinden ließen. Man müsse sich vor allem darüber klar werden, daß sich eine „Aufhebung des Dualismus zwischen Preußen und dem Reich“ niemals lösen lasse „durch Maßnahmen aus Art. 48 RVerf., der ganz anderen Zwecken zu dienen bestimmt ist. Ein Versuch, mittels dieses Artikels, entgegen seiner Zweckbestimmung, Verfassungsänderungen durchzusetzen oder vorwegzunehmen, kann die bestehende Verwirrung und Unsicherheit nur steigern. Aufgabe des StGH ist es, die Verfassung sinngemäß auszulegen und zu hüten, nicht Akte zu decken, die sich, ohne die für Verfassungsänderungen vorgeschriebene Form zu beobachten, inhaltlich als Änderungen oder Durchbrechungen der Verfassung darstellen.“

personellen, sachlichen und finanziellen *Hilfsmittel* für ihre Aufgaben zu verfügen. Zu vergl. *Schwalb*, a.a.O.

– 5.

Unterlassung jeder *irreführenden Bezeichnung* der Reichskommissare und ihrer Amtshandlungen, die geeignet ist, den Eindruck zu erwecken, als ob es sich um Mitglieder der Preußischen Staatsregierung, Preußische Minister, preußische Dienststellen oder *Ersatzorgane* für sie handele; insbesondere Unterlassung von Amtshandlungen „im Namen der Landesregierung“ oder der „kommissarischen Landesregierung“, Unterlassung der Veröffentlichung von Erlassen in den Ministerialamtsblättern unter irreführender Bezeichnung, Unterlassung der Herausgabe eines „Amtlichen preußischen Presседienstes“ usw.

Hierher gehört auch die Wiederaufhebung der Ziffer 1 des Erlasses des Herrn Reichspräsidenten vom 18. November 1932⁸ über die Verwendung von Kopfbögen mit der Bezeichnung „Der Preußische Ministerpräsident“ oder „Der Preußische . . . Minister“, die nach Ansicht der Preußischen Staatsregierung mit der Reichsverfassung nach den Grundsätzen der Firmenwahrheit nicht in Einklang steht. Zu vergl. *Schwalb*, a.a.O. unter Nr. 2. In diesem Sinne haben sich auch der Staatsrat und der Landtag ausgesprochen⁹.

– 6.

Herausgabe des großen preußischen *Staatssiegels* zur Verfügung des Preußischen Staatsministeriums, Unterlassung der Verwendung durch die Reichskommissare. Ebenso Unterlassung der Verwendung anderer preußischer Hoheitszeichen, die nach ihrer Natur oder nach der Art der Verwendung bestimmt oder geeignet sind, den Eindruck zu erwecken, daß es sich um Akte der Staatsregierung handelt.

– 7.

Anerkennung des *Begnadigungsrechts* der Preußischen Staatsregierung¹⁰. Die hier über die Rechtslage bestehenden Zweifel können nicht dadurch beseitigt werden, daß die Preußische Staatsregierung auf die Ausübung des Gnadenrechts verzichtet, denn das Gnadenrecht ist, wenn es unübertragbar ist, auch nicht im Wege des Verzichts übertragbar. Die Zweifel können aber umgekehrt sofort dadurch beseitigt werden, daß das Reich davon absieht, das Begnadigungsrecht für Kommissare in Anspruch zu nehmen. Die Staatsregierung wird das Begnadigungsrecht mit der gleichen Sorgfalt ausüben, wie sie es stets getan hat. Daß ihr das Begnadigungsrecht zusteht, hat auch der Staatsrat angenommen.

– 8.

Anerkennung, daß die Preußische Staatsregierung berechtigt und verpflichtet ist, selbständig und unter eigener Verantwortung den *Staatshaushalt* für 1933 aufzustellen und dem Landtage vorzulegen. Hierüber ist ein besonderes Schreiben ergangen¹¹.

– 9.

Laufende *Unterrichtung* der Staatsregierung über alle Geschäfte, und zwar bereits im vorbereitenden Stadium, damit die Staatsregierung insbesondere ihre Aufgaben gegenüber Staatsrat und Landtag erfüllen kann. Auch hierüber ist ein besonderes Schreiben ergangen¹².

– 10.

Unterlassung der *Öffnung von Briefen*, die an den Preußischen Ministerpräsidenten oder das Preußische Staatsministerium oder den Preußischen Minister des Innern gerichtet sind, vorbehaltlich der Einigung über eine Öffnung der Briefe durch ein gemeinsames Büro nach Erfüllung der Forderung

⁸ Einzelheiten s. in dieser Edition: Das Kabinett v. Papen; vgl. in diesem Bd. auch Dok. Nr. 4, Anm. 3.

⁹ Die hier erhobene Forderung war zum Teil durch ein noch von RIM v. Gayl vorbereitetes Schreiben an die obersten Reichsbehörden vom 5.12.1932 erfüllt worden (R 43 I/2281, S. 405 f.).

¹⁰ Vgl. dazu Dok. Nr. 21, Anm. 10.

¹¹ Vgl. dazu Dok. Nr. 28.

¹² Vgl. dazu Dok. Nr. 27.

zu II 2. Jede andere Handhabung bedeutet nach Ansicht der Staatsregierung Verletzung des Briefgeheimnisses¹³.

Außerdem nimmt die Staatsregierung in Übereinstimmung mit dem Staatsrat an, daß Ziffer 2 des Erlasses vom 18. November 1932, wonach das Verordnungsrecht nur den Reichskommissaren zustehen soll, nicht in vollem Umfange mit der Rechtslage vereinbar ist, z. B. soweit es sich um Artikel 55 der Preußischen Verfassung handelt¹⁴.

Sollten diese Ansprüche, nachdem bereits zwei Monate seit der Entscheidung des Staatsgerichtshofs verstrichen sind, nicht anerkannt werden, so würde sich die Staatsregierung zu ihrem Bedauern genötigt sehen, nochmals die Entscheidung des Staatsgerichtshofs anzurufen.¹⁵

Berlin den 20. Dezember 1932.

¹³ Vgl. hierzu das in Anm. 9 zit. Schreiben des RIM vom 5.12.1932.

¹⁴ Art. 55 lautet: „Wenn die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit oder die Beseitigung eines ungewöhnlichen Notstandes es dringend erfordert, kann, sofern der Landtag nicht versammelt ist, das Staatsministerium in Übereinstimmung mit dem in Art. 26 vorgesehenen ständigen Ausschusse Verordnungen, die der Verfassung nicht zuwiderlaufen, mit Gesetzeskraft erlassen. Diese Verordnungen sind dem Landtage bei seinem nächsten Zusammentritte zur Genehmigung vorzulegen. Wird die Genehmigung versagt, so ist die Verordnung durch Bekanntmachung in der Gesetzsammlung alsbald außer Kraft zu setzen.“ In Art. 26 ist die Einsetzung eines „ständigen Ausschusses zur Wahrung der Rechte der Volksvertretung“ geregelt, der gegenüber dem Staatsministerium für die Zeit außerhalb der Tagungen oder zwischen zwei Wahlperioden die Rechte des LT wahrzunehmen hat.

¹⁵ Zum Fortgang s. Dok. Nr. 37.

Zitierhinweis

Nr. 31 Der Preußische Ministerpräsident an den Reichskanzler. 20.12.1932 in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett von Schleicher, bearb. von Anton Golecki, 1986, S. 134–138 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/vsc-D31>